民事起诉状

（建设工程施工合同纠纷）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如身份证复印件、营业执照复印件等。
2. 本表所列内容是您提起诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>原告
（自然人）</td><td>姓名：
性别：男□　女□
出生日期：　年　月　日　　民族：
工作单位：　　职务：　　联系电话：
住所地（户籍所在地）：
经常居住地：
证件类型：
证件号码：</td></tr>
<tr><td>原告
（法人、非法人组织）</td><td>名称：
住所地（主要办事机构所在地）：
注册地 / 登记地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
统一社会信用代码：
类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□
其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□
社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□
城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□
个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□
所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____</td></tr>
</table>

委托诉讼代理人	有□ 姓名： 单位：　　职务：　　联系电话： 代理权限：一般授权□　特别授权□ _____ 无□
被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　年　月　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：

第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□ / 参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求

（原告为承包人或施工人时，填写第 1 项至第 5 项；原告为发包人时，填写第 6 项至第 9 项；第 10 项至第 15 项为共同项）

（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）

1. 支付工程款	元（人民币，下同；如外币需特别注明）
2. 迟延支付工程款的利息（违约金）	截至　　年　　月　　日，迟延支付工程款的利息　　元、违约金　　元；自　　之后的逾期利息、违约金，以　　元为基数按照　　标准计算； 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□
3. 是否主张建设工程价款优先受偿权	是□　内容： 否□
4. 是否请求与原告没有建设工程施工合同关系的发包人、其他转包方、分包方等主体承担责任	是□　责任主体姓名或者名称： 否□
5. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　　元 责任类型：停窝工损失□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□
6. 是否退还超付的工程款	是□　金额　　元 否□

7. 是否支付超付工程款的利息	是□　截至　　年　　月　　日，返还超付工程款的利息　　元，自　　之后的逾期利息，以　　元为基数按照　　标准计算； 计算方式： 是否请求支付至实际清偿之日止：是□　否□ 否□
8. 是否对建设工程承担修复责任	是□　修复□　付修复费用□　减少工程款□　其他□，数额　　元 否□
9. 是否要求赔偿损失	是□　支付赔偿金　　元 责任类型：工程质量不符合约定□　迟延交付工程□ 拒绝履行□　其他□ 具体情形： 损失计算依据： 否□
10. 请求确认建设工程施工合同无效	是□　合同无效的理由： 否□
11. 要求继续履行或是解除合同	继续履行□　　日内履行完毕　付款□竣工□义务 判令解除合同□ 确认建设工程施工合同已于　　年　　月　　日解除
12. 是否主张实现债权的费用	是□　费用明细： 否□
13. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
14. 其他请求	
15. 标的总额	
约定管辖、诉前保全及鉴定申请	
1. 有无仲裁、法院管辖约定	有□　合同条款及内容： 无□
2. 是否已经诉前保全	是□　保全法院：　　保全时间： 保全案号： 否□ （如申请诉讼保全，请另行提交诉讼保全申请及相关材料）
3. 是否申请鉴定	是□　鉴定事项： 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 合同的签订情况（名称、编号、签订时间、地点、是否招投标等）	
2. 签订主体	发包人： 承包人： 出借资质的建筑企业： 实际施工人：
3. 建设工程情况（工程名称、所在地点、施工范围、质量标准等）	
4. 合同约定的工程款及支付方式	综合单价□　　元；固定单价□　　元；固定总价□　　元； 其他□： 按施工进度支付工程款□；垫资施工□；其他□： 以现金□　转账□　票据□（写明票据类型）其他□　方式 质保金□　　元；质保金支付期限：　　。
5. 工期	开工时间_____；竣工时间_____；工期_____天。
6. 合同约定的工程质量标准及竣工验收程序	
7. 合同约定的违约金（保证金）	违约金□　　元（合同条款：第　　条） 保证金□　　元（合同条款：第　　条） 迟延履行违约金□　　%/ 日（合同条款：第　　条）
8. 工程款支付情况	工程总价　　元；已支付工程款　　元； 欠 / 超付工程款　　元。 欠 / 超付工程款利息：　　元。
9. 建设工程质量情况	工程质量是否合格：是□　否□ 工程质量问题：　　。 工程质量造成损失：　　元。
10. 建设工程交付情况	工程是否迟延交付：是□　否□　交付时间　　。 工程迟延交付造成损失：　　元。
11. 停窝工等情况	工程是否停窝工：是□　否□ 工程停窝工造成损失：　　元。
12. 是否主张过建设工程价款优先受偿权	是□　主张情况：　年　月　日通过　　方式主张了建设工程价款优先受偿权 否□
13. 其他需要说明的内容（可另附页）	
14. 请求依据	合同约定： 法律规定：

15. 证据清单（可另附页）	
对纠纷解决方式的意愿	
是否了解调解作为非诉讼纠纷解决方式，能及时、高效、低成本、不伤和气地解决纠纷	了解□　不了解□
是否了解先行调解解决纠纷的好处	1. 立案后选择先行调解的，可以很快启动调解程序。如不同意调解，法院将依程序开庭审理案件，但可能需要经过较长一段时间的排期等待，且审理、执行周期相对较长。 了解□　不了解□ 2. 选择先行调解，调解成功且自动履行的免交诉讼费用，申请司法确认的不交纳诉讼费用，要求出具调解书的减半交纳诉讼费用。 了解□　不了解□ 3. 首次调解不成功，但仍有继续调解意愿的，可以选择更换调解组织和调解员再进行调解。调解无法达成一致意见的，法院将依程序排期开庭。 了解□　不了解□ 4. 依照法律规定，调解具有保密性要求，调解过程不公开，调解协议未经当事人同意不得公开。 了解□　不了解□ 5. 调解达成的协议具有法律效力，可以依照法律规定申请司法确认，具有强制执行效力。 了解□　不了解□
是否考虑先行调解	是□ 否□ 暂不确定，想要了解更多内容□

具状人（签字、盖章）：

日期：